
Письмо адвокату 02.10.2026

Готовый текст: английский + перевод

ДОВЕРИТЕЛЬ · KLIEN

Михаил Завьялов · MIKHAIL ZAVIALOV

гражданин РФ · Warga Negara Rusia

ДЕЛО · PERKARA

Satreskrim Polres Gianyar, Polda Bali

№ B/1647/IX/RES.1.11./2026/Satreskrim

Pengaduan № 234/IX/2026 — Pasal 492 / 486 / 488 UU 1/2023

ЯВКА · UNDANGAN KLARIFIKASI

25.09.2026, 09:00 — в качестве свидетеля · sebagai saksi

СОСТАВЛЕНО · DISUSUN

15 сентября 2026, Бали · 15 September 2026, Bali

Конфиденциально · Rahasia. Документ подготовлен для передачи адвокату; изложенные обстоятельства подлежат подтверждению приложенными документами. Dokumen ini disusun untuk diserahkan kepada penasihat hukum; keadaan yang diuraikan wajib dibuktikan dengan dokumen terlampir.

Одно сообщение в WhatsApp. Английский — то, что отправлять. Русский — перевод для Михаила.

АНГЛИЙСКИЙ — ОТПРАВЛЯТЬ ЭТО

Dear Mr. Damar,

You are right about mediation, and I withdraw that part of my note. I now see why paragraph 11 matters: if mediation is the proper route here, and I offered to repay and they refused and went to the police instead, then paragraph 11 is what makes that argument work. Please keep it as you drafted it.

On the offer-and-refusal point, which you want to make central — there is something you need to know before you write it.

I have no documentary proof of it. The offer was oral, at a meeting: I offered to return the full amount in instalments over one year, and they refused. There is no message and no letter. They recorded that meeting themselves, but they will not produce that recording — it contains material that does not help them. The only existing record is my own statement to the investigator at the examination on 25 September, where I was asked whether I had offered repayment and I answered that I had. Two of them were present at that meeting, and they may well deny it.

Given that, please:

1. **Request a copy of the BAP of 25 September 2026** (Pasal 150). My answer there predates this letter, which is worth something even if it does not prove the fact itself.
2. **State it as our own account, and invite them to respond.** For example: our Client offered to return the full amount in instalments over one year, and that offer was refused; should the recipients dispute this, they are invited to state so in writing within the deadline. That way we do not claim proof we do not have, and their answer — or their silence — becomes part of the record either way.
3. **Please phrase the offer as *itikad baik*, not as an acknowledgment of debt.** Under Article 4.3 repayment is due solely out of 50% of the Company's free cash flow, so no repayment obligation had arisen at that time. If the letter simply says I offered to repay, the other side will read it as my admission that repayment was due and that I failed to pay.

My two remaining points are not about mediation, and I would still ask you to apply them:

- **The audit paragraph at the end of point 6.** Article 6.1 places the audit obligation on the Partner, so stating that no audit ever took place "and therefore was not in accordance with the Agreement" records my own

non-compliance. Better: the auditor is appointed by the Board of Shareholders, which never existed because the company was never formed, so the mechanism could not be operated by either party.

- **Point 6(c).** The clarification invitations are letters **B/1645 and B/1647 dated 8 September 2026. 25 September is the date of the examination itself**, not of the invitation. Polres Gianyar holds both letters.

Everything else I leave to your judgement.

РУССКИЙ — ПЕРЕВОД ДЛЯ МИХАИЛА

Уважаемый господин Дамар,

Вы правы насчёт медиации, и я снимаю эту часть своих замечаний. Теперь мне понятно, зачем нужен пункт 11: если медиация здесь — надлежащий путь, а я предложил вернуть деньги, они отказались и вместо этого пошли в полицию, то именно пункт 11 заставляет этот довод работать. Пожалуйста, оставьте его в вашей редакции.

По поводу предложения и отказа, которые вы хотите сделать центральными, — есть вещь, которую вам нужно знать до того, как вы это напишете.

У меня нет документального подтверждения. Предложение было устным, на встрече: я предложил вернуть всю сумму с рассрочкой в течение года, они отказались. Ни сообщения, ни письма нет. Они сами записывали ту встречу, но эту запись они не предоставят — там есть материал, который им не на пользу. Единственная существующая фиксация — мои собственные слова следовательно на опросе 25 сентября, когда меня спросили, предлагал ли я возврат, и я ответил, что предлагал. На той встрече их было двое, и они вполне могут это отрицать.

С учётом этого прошу:

1. **Запросить копию BAP от 25 сентября 2026 года** (Pasal 150). Мой ответ там датирован раньше этого письма, и это чего-то стоит, даже если сам факт не доказывает.
2. **Изложить это как наше утверждение и предложить им ответить.** Например: Клиент предложил вернуть всю сумму с рассрочкой в течение года, и это предложение было отвергнуто; если адресаты это оспаривают, им предлагается заявить об этом письменно в установленный срок. Так мы не утверждаем доказанности того, чего у нас нет, а их ответ — или их молчание — в любом случае ложится в дело.
3. **Сформулировать предложение как itikad baik, а не как признание долга.** По пункту 4.3 возврат производится исключительно за счёт 50% свободного денежного потока Компании, то есть обязанности возврата на тот момент не возникло. Если в письме будет просто сказано, что я предлагал вернуть,

другая сторона прочтёт это как моё признание, что возврат был должен и я его не произвёл.

Два оставшихся замечания к медиации отношения не имеют, и я по-прежнему прошу их учесть:

- **Абзац про аудит в конце пункта 6.** Пункт 6.1 возлагает обязанность по аудиту на Партнёра, поэтому фраза, что аудита никогда не было «и следовательно это не соответствовало Соглашению», фиксирует моё собственное неисполнение. Лучше: аудитор назначается Советом акционеров, который никогда не существовал, поскольку компания не была создана, — значит механизм не мог быть запущен ни одной из сторон.
- **Пункт 6(с).** Приглашения на кларификацию — это письма **В/1645 и В/1647 от 8 сентября 2026 года. 25 сентября — дата самого опроса**, а не приглашения. Оба письма находятся в Polres Gianyar.

Всё остальное оставляю на ваше усмотрение.



ЧЕГО В ПИСЬМЕ НАМЕРЕННО НЕТ

Про аудиозапись встречи сказано только то, что они её не предоставят.

Требовать её не предлагается и в сомаси не упоминается — запись у них, её содержание не под контролем Михаила, и требование приглашает выборочную версию либо даёт повод заявить, что записывал он.

Вопросы про Restorative Justice и судьбу встречного заявления в это письмо не включены намеренно: это разговор о стратегии, его надо вести отдельно и не смешивать с правками к документу. См. файл **58**, раздел 3.